

1522521-59.2020.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Cynthia Torres Cristofaro

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 23ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... da punição.

Nesse sentido:

Ação Penal - Tráfico de Drogas - Sentença condenatória - Apreensão de maconha -

Insurgência do réu - Pleito de desclassificação para o art. 28 da Lei nº

11.343/2006 - Não cabimento - Circunstâncias da prisão e quantidade de entorpecentes apreendidos que afastam tal pretensão - Dicção do disposto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 - Dosimetria. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

23ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

1522521-59.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1522521-59.2020.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (COVID-19)

Autora:

Justiça Pública

Réu:

GIVANDO SILVA DE JESUS

Juíza de Direito: Dra. Cynthia Torres Cristófar

Vistos.

GIVANDO SILVA DE JESUS, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do artigo 155, caput, em combinação com o artigo 61, inciso II, alínea j, ambos do Código Penal, porque teria, no dia 24 de outubro de 2020, por volta de 17h30, na Rua da Alfandega, altura do nº 60, Brás, nesta cidade e Comarca, durante a vigência de estado de calamidade pública decretado em decorrência da pandemia do covid-19, subtraído para si uma mochila, um telefone celular Samsung J7, avaliado em R\$ 1.000,00, e a quantia de R\$ 50,00 em dinheiro, pertencentes a Ali A..

O réu foi preso em flagrante delito, tendo-lhe sido concedida liberdade provisória (fls. 49/50).

Recebida a denúncia (fls. 71), o réu foi regularmente citado (fls. 95) e apresentou resposta à acusação por meio da Defensoria Pública (fls. 100), ratificado o recebimento da denúncia (fls. 105).

Durante a instrução, tomaram-se os depoimentos de duas testemunhas, tendo sido o réu interrogado.

Ultrapassada a fase de diligências, manifestaram-se as partes em alegações finais,

requerendo o órgão do Ministério Público a condenação do acusado, nos termos da denúncia; pleiteou a defesa a absolvição, por falta de provas, requerendo subsidiariamente que fosse reconhecida a tentativa, sendo penas fixadas no mínimo, compensada reincidência por confissão, com máxima redução pela tentativa, em regime brando, com substituição da pena corporal por restritiva de direitos, sendo facultado recurso em liberdade.

É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.

A pretensão acusatória merece parcial acolhida, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares do delito, que se configurou tentado, sendo clara a tipicidade da conduta, não havendo dúvidas quanto à autoria.

O réu, em solo policial, disse que estava na praça jogando futebol quando viu que um dos jogadores havia deixado a mochila no chão; subtraiu a mochila e saiu correndo, mas uma pessoa percebeu, passou a persegui-lo de bicicleta e conseguiu alcançá-lo; policiais militares que estava pelo local efetuaram sua prisão encontrando, em seu poder, a mochila subtraída (fls. 13). Ouvido em Juízo, admitiu a prática do delito; a vítima estava na quadra jogando bola e tinha deixado a mochila no chão, saiu da quadra e foi para o campo ao lado, aproveitou para pegar a mochila e saiu andando, mas quando saiu do parque veio um haitiano de bicicleta dizendo que não fizesse aquilo, então largou a mochila e correu, mas acabou sendo preso; não conhecia a vítima ou os policiais anteriormente; tem condenação anterior por furto; atualmente está trabalhando com o coletor com registro na CTPS em Mairiporã.

A confissão prestada em Juízo, de espontaneidade inquestionável, não discrepa do mais da prova colhida, que demonstra à saciedade a realidade da hipótese acusatória.

As circunstâncias da prisão do réu e da apreensão da res foram descritas com clareza pelos policiais ouvidos, os quais, explicitando que não conheciam até então o acusado, apresentaram relatos detalhados e convincentes, perfeitamente coincidentes entre si e com o anteriormente informado à autoridade policial, acerca do ocorrido.

O policial militar Bruno descreveu em Juízo que estavam em patrulhamento quando viram o réu correndo com uma mochila e várias pessoas indo atrás dele; abordaram o réu e na mochila dele encontraram os pertences da vítima; a vítima se aproximou informou que estava jogando na praça e que tinha deixado a mochila num canto e o réu a tinha apanhado; algumas das pessoas que vinham atrás do réu também confirmaram que ele havia pego a mochila da vítima.

O policial militar Marcel relatou em Juízo que quando faziam patrulhamento, viram o réu correndo com uma mochila na mão, várias pessoas atrás gritando "pega ladrão"; abordaram o réu e apreenderam a mochila; a vítima se aproximou e explicou que estava jogando bola na quadra e que o réu tinha apanhado a mochila que estava no chão, sendo que outras das pessoas que corriam atrás do réu confirmaram e o réu também admitiu.

Ao que consta dos autos, não havia razão alguma para que os policiais alterassem informes quanto às circunstâncias da prisão e da apreensão, inclusive no tocante à confissão informal a eles prestada por ocasião da abordagem, convindo notar que o réu não era conhecido anteriormente dos policiais e que estes não praticaram atividade ilegal qualquer que necessitasse ser justificada pela apresentação de narrativa falsa.

Não há nos autos indicação de qualquer motivo para que vítima e testemunhas mentissem, ausente razão para que buscassem deliberadamente prejudicar o réu, que nem conheciam, assomando claro que compareceram tanto perante a autoridade policial como em Juízo imbuídas somente de interesse no esclarecimento da verdade.

Bem esclarecido, assim, que o réu realmente apanhou a mochila do ofendido, aproveitando-se da situação (o ofendido estava jogando bola e havia deixado a mochila sem vigilância), e saiu com ela, tendo sido no entanto prontamente perseguido e detido, já com a intervenção dos policiais.

É cediço que a apreensão da res em poder do acusado gera forte presunção de

autoria, a ser elidida pela apresentação de justificativa plausível, a qual não veio no caso em exame.

O conjunto probatório é seguro e convincente, dado que é pela narrativa pormenorizada da vítima à autoridade policial com reconhecimento direto do acusado, bem assim pelos relatos coincidentes tomados das testemunhas em Juízo, tudo conforme à confissão do acusado, de tal sorte que materialidade e autoria do delito encontram-se perfeitamente comprovadas.

A consumação não foi atingida, eis que o réu não conseguiu conquistar posse tranquila e desvigiada da mochila, dado que a subtração foi percebida e ele foi perseguido e logo em seguida detido na posse do bem a pouca distância do local. O furto é delito material, a cuja consumação essencial produção do resultado. Não verificada lesão patrimonial, não alcançando a conduta o resultado a que voltada, assim a conquista de posse da res, impõe-se o reconhecimento da tentativa.

A condenação é de rigor. Passo à dosagem das penas que serão impostas ao acusado. Ao delito descrito pelo caput do artigo 155 do Código Penal são cumulativamente cominadas as penas de reclusão e multa.

Consideradas as circunstâncias elencadas pelo artigo 59 do Código Penal, as quais não chegam a ser de todo desfavoráveis ao acusado, fixo a pena-base no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Embora o réu seja reincidente, como comprova a certidão de fls. 117/119, caracterizada a agravante genérica prevista pelo artigo 61, inciso I, do Código Penal, verifica-se igualmente caracterizada a atenuante genérica prevista pelo artigo 65, inciso III, "d", do Código Penal pela confissão plena prestada pelo acusado, pelo que, atendido o entendimento mais atualizado do Superior Tribunal de Justiça, mantém-se a base inalterada.

Não atua, ademais, a agravante do artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, apontada na denúncia, reformulado, nesse ponto, o entendimento desde Juízo.

Com efeito, muito embora o crime realmente tenha sido praticado quando em vigor situação de calamidade assim reconhecida pelo poder público, decorrente da pandemia da doença provocada pelo corona vírus, não se observa que essa circunstância tenha sido algo relevante na prática do delito ou mesmo que da conduta tenha resultado algum efeito sobre a situação calamitosa.

Tratando-se, no caso, de circunstância meramente accidental, que não propiciou facilidade para a prática criminosa e nem tampouco foi impactada pela conduta do réu, não justifica o agravamento da punição.

Nesse sentido:

Ação Penal - Tráfico de Drogas - Sentença condenatória - Apreensão de maconha - Insurgência do réu - Pleito de desclassificação para o art. 28 da Lei nº

11.343/2006 - Não cabimento - Circunstâncias da prisão e quantidade de entorpecentes apreendidos que afastam tal pretensão - Dicção do disposto no art.

33, caput, da Lei nº 11.343/2006 - Dosimetria. Primeira fase - Pena-base fixada acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes e da quantidade de

entorpecente apreendido (quase 1 kg de maconha), na fração de 1/6 (05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa). Segunda fase - Atenuante de confissão

espontânea compensada com a agravante de reincidência - Ainda na segunda fase, incidiu a agravante de calamidade pública em razão do Covid19, na fração de 1/6 -

Respeitado o entendimento do nobre julgador, a agravante contida no art. 61, II, alínea "j", CP, não tem aplicação no caso - Inexistência de relação de causalidade

entre a situação vivenciada no período de calamidade pública (Coronavírus) e a prática do tráfico de drogas - A exasperação da pena é devida quando o agente se

aproveita de uma situação, para o cometimento do crime, o que não ocorre na espécie - Agravante afastada. Terceira fase - Redutor que não incidiu na espécie - Réu

reincidente - Regime fechado que fica mantido - Recurso provido em parte para afastar a agravante de calamidade pública, redimensionando-se, assim, o quantum da

reprimenda. Mantida, no mais, a r. sentença. (TJSP, 13ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Xisto Albarelli Rangel Neto, Apelação Criminal 1516263-33.2020.8.26.0228,

deram parcial provimento, V.U., j. 25/3/2021).

No mesmo sentido: TJSP, 1ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Andrade Sampaio, Apelação Criminal 1512777-40.2020.8.26.0228, j. 25/3/2021; TJSP, 1ª Câmara de

Direito Criminal, Rel. Andrade Sampaio, Apelação Criminal 15'6422-73.2020.8.26.0228, j. 25/3/2021; e TJSP, 10ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Francisco Bruno, Apelação Criminal 1517341-62.2020.8.26.0228, j. 25/3/2021. Não se tendo consumado o crime, como acima observado, atua a causa de diminuição prevista pelo artigo 14, parágrafo único, do Código Penal, no patamar mínimo de um terço, dado o iter criminis integralmente percorrido, atingindo-se as penas de 8 (oito) meses de reclusão e 6 (seis) dias-multa. Torno definitivas as penas fixadas, nada mais havendo a considerar. Para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta, não obstante a reincidência, fixo o regime aberto, que é adequado à consecução das finalidades da sanção penal e que melhor atende as condições pessoais atuais do acusado, que vai em clara reabilitação social, dispondo de emprego fixo com registro, não parecendo razoável que a punição atue para interromper o desenvolvimento produtivo do condenado. A reincidência, no entanto, impede substituição ou suspensão condicional da pena corporal, medidas que, não se afigurando socialmente recomendáveis (art. 44, § 3º, CP), não se afiguram capazes de propiciar o escopo da punição. À mingua de pleno esclarecimento quanto às condições econômicas do acusado, estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de um trigésimo do salário mínimo vigente na época dos fatos, corrigido monetariamente desde então.

Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, para o fim de condenar o réu GIVANDO SILVA DE JESUS, qualificado a fls. 14, por infração ao artigo 155, caput, combinado com o artigo 14, inciso II, do Código Penal, às penas de 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 6 (seis) dias-multa, no valor unitário mínimo. Ausentes causas para a prisão processual, tendo o réu respondido solto, sem percalços, ao processo, faculto-lhe o recurso em liberdade. Após o trânsito em julgado a) elabore-se cálculo de multa e intime-se o réu para pagamento; ausente o pagamento, providencie-se o necessário à inscrição; b) expeça-se mandado de prisão (regime aberto) e, tanto que verificado seu cumprimento, expeça-se e encaminhe-se carta de guia; c) feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos. Custas na forma da lei, deferida ao réu a gratuidade processual. Publicada em audiência, intimadas as partes. Comunique-se. São Paulo, 30 de novembro de 2022.

VAI ESTE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE, CONFORME É APONTADO EM SUA MARGEM SUPERIOR / DIREITA